

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3550/2016

अपीलार्थी श्री अनिल अग्रवाल, साई सदन, सनराईज मोबाईल के सामने, बंधवापारा,
पुरानी बस्ती, रायपुर, जिला-रायपुर
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत महासमूह, जिला-महासमूह
आदेश दिनांक : 04.04.2022

- 1/ अपीलार्थी श्री अनिल अग्रवाल अनुपस्थित।
- 2/ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर व्ही.सी. जांजगीर में उपस्थित।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13.06.2016 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी :—
“सूचना के अधिकार के तहत आपके कार्यालय से छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के ज्ञाप क्रमांक—पंचायत—1407 पंचायत.ग्रा.वि.वि.2017—2515, दिनांक 01.12.2015 की छायाप्रति व छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्म (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2007 की छायाप्रति व श्री राजेश दीवान के द्वारा सहायक शिक्षक पंचायत के पद के नौकरी के लिये दिये आवेदन पत्र, जिस समाचार पत्र में विज्ञापन दिया था, उस समाचार पत्र के नाम, कतरन, प्रकाशन की तिथि तथा समाचार पत्र में विज्ञापन देने के आदेश पत्र व आदेश देने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के नाम तथा जिसके आदेश से समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया था। श्री राजेश दीवान को नियुक्ति देने वाले अधिकारी का नाम, नियुक्ति आदेश तथा जिस प्रारूप में विज्ञापन दिया गया है उस प्रारूप की छायाप्रति की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि चाहिये।”
- 4/ आयोग की आर्डरशीट दिनांक 17.06.2021 में निम्नानुसार कार्यवाही का लेख किया गया था :—
 1. अपीलार्थी द्वारा जनसूचना आवेदन दिनांक 13.06.2016 को जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया। आवेदन में जानकारी प्रदान नहीं करने तथा निराकरण नहीं करने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष 23.07.2016 को प्रथम अपील दायर की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा सुनवायी उपरांत दिनांक 30.08.2016 को आदेश पारित किया गया कि अपीलार्थी को वांछित जानकारी निःशुल्क प्राप्त करने हेतु सूचना पत्र 10 दिवस के भीतर रजिस्टर्ड डाक से भेजकर डाक की पावती सहित जानकारी एक प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
 2. उक्त आदेश का पालन नहीं होने पर दिनांक 20.06.2016 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
 3. प्रकरण में सुनवाई उपरांत आर्डरशीट दिनांक 31.07.2018 की कंडिका-6:-मुख्य

कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुंद द्वारा उपसचिव छ.ग. राज्य सूचना आयोग को दिनांक 04.08.2017 को पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की छायाप्रति संलग्न कर आयोग भेजी है किंतु अपीलार्थी को वांछित जानकारी भेजी गयी अथवा नहीं, का उल्लेख उक्त पत्र से स्पष्ट नहीं हो रहा है। आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत होने के बाद जनसूचना अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा 28.08.2017 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुंद को पत्र भेजकर पुनः लेख किया है कि नियमानुसार जानकारी उपलब्ध कराकर इस कार्यालय को अवगत करावें, किंतु अपील प्रकरण में न तो जनसूचना अधिकारी और न ही प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत किया है और न ही आज दिनांक तक आयोग के समक्ष पेशी में उपस्थित हुए।

4. अपीलार्थी द्वारा जानकारी नहीं मिलने के कारण 200000 रु क्षतिपूर्ति की मांग धारा 19 (8) (ख) के तहत की गई किंतु 02 लाख की मांग किस आधार पर की गई यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है।
5. अतः प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिये गए थे :
 - (1) अपीलार्थी को वांछित जानकारी आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर निशुल्क उपलब्ध करायी जावें।
 - (2) जनसूचना आवेदन दिनांक से आज दिनांक तक पदस्थ जनसूचना अधिकारियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के माध्यम से कारण बताओं सूचना जारी हो कि उनके द्वारा जनसूचना आवेदन का अधिनियम के प्रावधान अनुसार 30 दिन में निराकरण नहीं करने प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश 28.10.2016 का पालन नहीं करने तथा द्वितीय अपील का सूचना पत्र जारी होने के बाद भी अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्रदान नहीं करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावें एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिये अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत क्यों न अनुशानात्मक कार्यवाही के लिये विभाग प्रमुख को अनुशंसा की जावें। नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दस्तावेज समर्थित जवाब प्रस्तुत करें। पेशीतिथि के पूर्व जवाब प्रस्तुत नहीं जाने पर या जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा पेशी तिथि में अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।
6. आयोग द्वारा जारी सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में तात्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री बी. एस. भगत, परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत महासमुंद वर्तमान पदस्थापना परियोजना अधिकारी जिला पंचायत सुकमा द्वारा पत्र दिनांक 15.06.2021 (आयोग में ई-मेल के माध्यम से प्राप्त) के माध्यम से जवाब प्रेषित किया गया कि :-

“प्रथम अपील सुनवाई में जनसूचना अधिकारी श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू

प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद उपस्थित हुए। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने प्रथम अपील में आदेश पारित कर आवेदक को निःशुल्क जानकारी प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया। प्रथम अपीलीय आदेश पारित करने के पश्चात् दिनांक 05.09.2016 को खण्ड शिक्षा अधिकारी महासमुंद को आदेश पारित की प्रति संलग्न कर निःशुल्क जानकारी प्रदाय करने हेतु जनसूचना अधिकारी जनपद पंचायत, महासमुंद के द्वारा ज्ञापन भेजा गया है जिसमें श्री कमलेश नंदिनी साहू, जनसूचना अधिकारी का ही हस्ताक्षर है।

माननीय आयुक्त महोदय से मेरा निवेदन है कि द्वितीय अपील प्रकरण ए/3550/16 को संज्ञान में लेते हुए उक्त प्रकरण मेरे से संबंधित नहीं है, अतः मुझे इस प्रकरण से मुक्त करने की महान कृपा करें। इस प्रकरण की पूरी जिम्मेदारी श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, महासमुंद द्वारा ही सूचना का अधिकार अंतर्गत आवेदन द्वारा सहायक शिक्षक (पंचायत) के संबंध में चाही गई जानकारी हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, महासमुंद को पत्र एवं प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति संलग्न सहित आवेदन मूलतः प्रेषित कर जानकारी मांगा गया है। जिससे कि संबंधित आवेदक को जानकारी प्रेषित की जा सके।”

7. अतः आर्डरशीट दिनांक 31.07.2018 की छायाप्रति संलग्न करते हुए तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू (डिप्टी कलेक्टर) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, महासमुंद जिला महासमुंद (छ.ग.) को सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग जिला रायपुर (छ.ग.) के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी हो कि उनके द्वारा जनसूचना आवेदन का अधिनियम के प्रावधान अनुसार 30 दिन में निराकरण नहीं करने, प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश 28.10.2016 का पालन नहीं करने तथा द्वितीय अपील का सूचना पत्र जारी होने के बाद भी अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्रदान नहीं करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावे एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिये अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत क्यों न अनुशानात्मक कार्यवाही के लिये विभाग प्रमुख को अनुशंसा की जावे। नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दस्तावेज समर्थित जवाब प्रस्तुत करें। पेशीतिथि के पूर्व जवाब प्रस्तुत नहीं जाने पर या जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा पेशी तिथि में अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

- 5/ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुंद एवं वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर द्वारा दिनांक 07.02.2022 के माध्यम से आयोग को जवाब प्रेषित कर अवगत कराया है कि :-

1. आयोग के आर्डरशीट दिनांक 17.6.2021 एवं दिनांक 31.7.2016 की छायाप्रति संलग्न

सहित दिनांक 11.2.2022 समय 11.30 बजे आयोग के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने निर्देश प्राप्त हुआ है।

2. वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पद जिला पर जांजगीर-चाम्पा छ.ग. में पदस्थ होने के कारण उक्त प्रकरणों के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 345/सू.का.अ./2022 जांजगीर दिनांक 29.1.2022 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुन्द जिला महासमुन्द से सम्पूर्ण नस्ती की छायाप्रति उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया। तत्संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से प्रकरण के संबंध में किए गए पत्राचार की छायाप्रति प्राप्त होने पर स्पष्टीकरण निम्नानुसार सादर सम्प्रेषित है :—
1. यह कि उपरोक्त शिक्षा कर्मियों की भर्ती मेरे पदस्थापना के लगभग 10 वर्ष पूर्व सन 2006—07 से 2009—10 के बीच हुआ था। जिसकी नस्ती कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी। मेरे से पूर्व पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समय समस्त दस्तावेजों का शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था।
2. यह कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.8.2016 प्राप्त होने पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2109/अ/ज.पं./सू.अ./2016 महासमुन्द दिनांक 05.09.2016 के साथ उपरोक्त पारित समस्त आदेशों को संलग्न कर खण्ड शिक्षा अधिकारी महासमुन्द को संबंधित जानकारी समय-सीमा में प्रदाय करने हेतु आदेशित करते हुए की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु लिखा गया है। जिसकी प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द एवं अपीलार्थी श्री अनिल अग्रवाल बंधवापारा पुरानी बस्ती रायपुर को प्रेषित किया गया है।
3. यह कि तत्समय सम्पूर्ण विकास खण्ड महासमुन्द को खुले में शौचमुक्त किए जाने हेतु लक्षित किया गया था। 92 पंचायत खुले में शौचमुक्त घोषित हो चुके थे किन्तु शहर से लगे हुए शेष 12 ग्रामों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण अपेक्षित गति से कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा था। अतः ग्रामीणों तक पहुंच कर मेरे द्वारा उनसे सीधे वार्तालाप कर शौचालय निर्माण एवं स्वच्छता हेतु प्रेरित किया जाता था जिसके कारण मेरा अधिकांश समय फिल्ड में ही व्यतीत होता था। अतः कार्यालयीन नस्तियों के निराकरण में अत्यन्त विलम्ब होता था।
4. यह कि सूचना का अधिकार नस्तियों का निराकरण समय-सीमा में किया जाना आवश्यक होता है अतः मेरी अनुपस्थिति के कारण नस्तियों के समयबद्ध निराकरण में बाधा उत्पन्न न हो इस उद्देश्य से मेरे अनुपस्थिति में उक्त नस्तियों को प्रस्तुतीकरण दिवस को ही अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पी.आर.साहू से हस्ताक्षर करवाकर तत्काल निराकरण करने के निर्देश प्रसारित किया गया था। जिसके परिपालन में कंडिका (3) में अंकित उपरोक्त पत्र अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पी.आर.

साहू के हस्ताक्षर से खण्ड शिक्षा अधिकारी को भेजा गया था।

5. यह कि शिक्षा कर्मों भर्ती के दस्तावेजों को शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने के दौरान कार्यालय जनपद पंचायत महासमुन्द में श्री पोखन साहू शिक्षा शाखा के प्रभारी लिपिक के तौर पर पदस्थ थे। अतः चाही गई जानकारी समय सीमा में आवेदक को उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2158/ज.पं./सू.अ./2016 महासमुन्द दिनांक 27.09.2016 के अनुसार शिक्षा कर्मों नियुक्ति से संबंधित जानकारी प्रदाय करने एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु मंत्रालय में संलग्न होने के कारण इनसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिला किन्तु फोन पर इनके द्वारा भी समस्त अभिलेख खण्ड शिक्षा अधिकारी को अंतरित करना बताया गया।
6. यह कि इसके पश्चात मेरे द्वारा कई बार मोबाईल से खण्ड शिक्षा अधिकारी को वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु उनके द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।
7. यह कि मेरी व्यस्तता के कारण सूचना के अधिकार शाखा के प्रभारी लिपिक श्री राजेश शर्मा को उक्त प्रकरण में शिक्षा विभाग से सामंजस्य स्थापित कर जानकारी प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु इनके द्वारा सूचना के अधिकार संबंधी कार्य में रुचि नहीं लिये जाने के कारण मेरे प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द के आदेश क्रमांक 2136/स्था/जि.पं.2016-17/महासमुन्द दिनांक 29.12.2016 द्वारा निलंबित किया गया।

महोदय, प्रारंभ से ही मैंने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया है। आवेदक को सूचना प्राप्त हो इसके लिए मेरे द्वारा हरसंभव प्रयास किया गया। ग्रामों को खुले में शौचमुक्त किये जाने का कार्य अत्यन्त कठिन प्र.ति का होने के कारण अधिकांश समय फिल्ड में उपस्थित रहना पड़ता था जिसके कारण कार्यालयीन कार्यों में अपेक्षा.त कम समय दे पायी। समय पर चाही गई जानकारी उपलब्ध न करा पाने के लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ।

- 6/ मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज एवं तात्कालीन जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया है कि वांछित जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है यदि वांछित जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी तब भी जनसूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत निर्धारित समयावधि 30 दिन में अपीलार्थी को अवगत कराना चाहिए था कि आपके द्वारा वांछित जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है किन्तु इस प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा ऐसा किया जाना नहीं पाया गया।

प्रथम अपीलीय अधिकारी अधिकारी के द्वारा दिनांक 30.08.2016 को वांछित

जानकारी निशुल्क प्राप्त करने हेतु सूचना पत्र 10 दिवस के भीतर रजिस्टर्ड डाक से भेजकर डाक की पावती सहित जानकारी एक प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश का पालन भी जनसूचना अधिकारी द्वारा समयावधि में किया जाना नहीं पाया गया।

तात्कालीन जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने जवाब में यह भी उल्लेख किया है कि मेरी व्यस्तता के कारण सूचना के अधिकार शाखा के प्रभारी लिपिक श्री राजेश शर्मा को उक्त प्रकरण में शिक्षा विभाग से सामंजस्य स्थापित कर जानकारी प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु इनके द्वारा सूचना के अधिकार संबंधी कार्य में रुचि नहीं लिया गया। इस प्रकार तात्कालीन जनसूचना अधिकारी ने स्वतः ही अपने जवाब में यह भी उल्लेख किया है कि ग्रामों को खुले में शौचमुक्त किये जाने का कार्य अत्यन्त कठिन प्रकृति का होने के कारण अधिकांश समय फिल्ड में उपस्थित रहना पड़ता था जिसके कारण कार्यालयीन कार्यों में अपेक्षात कम समय दे पायी। तात्कालीन जनसूचना अधिकारी का यह आधार भी उचित नहीं है कि वे अन्य कार्य में व्यस्त थी इसलिए जनसूचना आवेदन का निराकरण निर्धारित समयावधि में नहीं कर पायी और यह भी कि वे प्राप्त जनसूचना आवेदन के निराकरण के लिए अपने मातहत कर्मचारी को निर्देश देकर अपने कर्तव्यों से मुक्त नहीं हो सकती। प्राप्त जनसूचना आवेदन का निराकरण करने का दायित्व केवल और केवल जनसूचना अधिकारी का है।

इस प्रकार श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू तात्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुंद एवं वर्तमान पदस्थापना अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक एवं समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू तात्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुंद एवं वर्तमान पदस्थापना अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड किये जाने के प्रावधान के तहत रु. 25000 /- (पच्चीस हजार रुपये) अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है।

- 7 / आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर(लोक प्राधिकारी) जांजगीर-चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को अर्थदण्ड की राशि वसूली हेतु प्रेषित किया जावे।
- 8 / उक्त निर्देश के साथ द्वितीय अपील प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
- 9 / आदेश की प्रतिलिपि अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जावे।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त